栾川云南柯然建筑工程有限公司河南第一分公司狮子庙镇“4·22”一般坍塌事故调查报告

2024年4月22日11时许，栾川云南柯然建筑工程有限公司河南第一分公司狮子庙镇南沟门村无主尾矿库闭库治理过程中，库区滩面右侧截洪沟混凝土板坍塌，造成1人死亡1人受伤。直接经济损失约170万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第143号），县政府成立了由县应急管理局牵头，县纪委监委、县检察院、县公安局、县总工会、县住建局、县国资委、县人社局、县科技工信局、县自然资源局、狮子庙镇人民政府为成员单位的事故调查组，并抽调安全技术专家和住建行业专家参与事故原因分析，依法对该起事故进行调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的要求和“四不放过”的原则，迅速开展各项调查工作。通过周密细致的现场勘查、调查取证、查阅资料并询问有关当事人，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人及责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题，总结了事故教训，提出了防范措施及整改建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程概况

2023年9月，栾川县弘安生态治理有限公司承担栾川县所有无主尾矿库风险隐患治理项目。2023年11月，栾川县弘安生态治理有限公司委托河南省冶金规划设计研究院有限责任公司对位于狮子庙镇南沟门村的原栾川县正泰选厂无主尾矿库进行闭库工程安全设施设计。

（二）事故发生相关单位基本情况

1.建设单位

栾川县弘安生态治理有限公司，成立于2022年11月4日，位于栾川县城关镇鸾州大道雅苑美爵八楼西，法定代表人张某伟，统一社会信用代码：91410324MA9MWHC19G，主要经营范围：一般项目：土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；水土流失防治服务；生态恢复及生态保护服务；生态环境材料销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；生态环境材料制造；新材料技术研发；园林绿化工程施工；规划设计管理；固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生态资源监测；地质灾害治理服务；土地整治服务；土地调查评估服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；工程管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

活动）许可项目：地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工地质灾害治理工程设计；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.中标单位

河南乐泰建筑工程有限公司，成立于2017年1月9日，位于林州市和顺镇政府南楼206号，法定代表人任某，统一社会信用代码：91410581MA40FYYC3F，经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建镇和市政基础设连项目工程总承包；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；电力设跑承装承修、承试；民用核安全设备安装；燃气燃烧器具安装、维修；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程监理；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程选工；体育场地设施工程施工；污水处理及其再生利用；营通机械设备安装服务；对外承包工程；电气安装服务；土石方工程建工；属门窗工程施工；渔港渔船泊位建设；工程管理服务；信息术咨询服务；机械设备租赁；特种设备出租；建筑材料销售（法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）。河南乐泰建筑工程有限公司栾川庙子分公司，成立于2021年5月26日，

位于栾川县庙子镇庙子村2组，负责人陈某玲，统一社会信用代码：91410324MA9GWUAD4D，经营范围：一般项目：各类工程建设活动（除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

3.施工单位

云南柯然建筑工程有限公司河南第一分公司，成立于2024年3月6日，位于栾川县城关镇鸾州大道中段66号，负责人刘某现，统一社会信用代码：91410324MADBPK837C，经营范围：一般项目：承接总公司工程建设业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

云南柯然建筑工程有限公司，成立于2021年5月21日，位于云南省怒江傈僳族自治州泸水市上江镇中交绿色香料产业园，法定代表人王某凤，统一社会信用代码：91533301MA6QB52D49，经营范围：建筑工程：市政公用工程、公路工程，水利水电工程、钢结构工程、地基基础工程、建筑装饰装修工程、电子与智能化工程、防水防腐保温工程、河湖整治工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、环保工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、城市及道路照明工程、电力工程、输变电工程、土地整理工程、模板脚手架工程、建筑机电安装工程、消防设施工程、预拌混泥土工程、机场场道工程、石油化工工程、通信工程、机电工程、园林绿化工程、环境治理工程、特种工程、隧道工程、矿山工程、土石方工程、公共安全技术防范工程；施工劳务分包。（依法须经批准的项

目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。安全生产许可证编号（云）JZ安许证字[2021]000876，许可范围：建筑施工，有效期：2021年8月4日至2024年8月4日；建筑业企业资质证书编号：D353603579，有效期：2026年7月13日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、矿山工程施工总承包叁级等。2024年3月28日，云南柯然建筑工程有限公司法人王某凤签订授权委托书，同意云南柯然建筑工程有限公司河南第一分公司，负责人刘某现，使用总公司资质从事经营活动，每项具体项目事务均需总公司单独授权。

4.监理单位

河南省地质矿产勘察开发局第三地质勘察院，事业单位法人证书有效期2021年11月16日至2024年11月16日，位于郑州市金水区金水路28号，法定代表人刘某有，统一社会信用代码：12410000416528757S，宗旨和业务范围：为国家建设提供地质探矿服务；地质矿产勘查勘探；探矿工程施工；地质勘查施工；地质灾害防治工程设计；勘查与施工；建筑基桩工程施工；各类工程地基与基础施工；爆破工程施工。地质灾害防治单位资质证书编号：410020232310047，有效期至2028年8月11日，资质类别：地质灾害治理工程监理资质，资质等级：乙级。

（三）事故发生相关单位安全管理情况

云南柯然建筑工程有限公司河南第一分公司未建立安全生产管理体系，临时聘用无相关资质人员担任现场负责人，未对员工进

行生产安全教育培训和安全技术交底，未与劳动务工人员签署劳务用工合同。

（四）工程发包情况

2024年3月5日，乐泰公司中标《栾川县2023年度尾矿库风险隐患治理工程(一标段)》,项目编号:栾川工施招标(2024)0051号-1。

2024年3月9日,弘安公司与乐泰公司签订《建筑工程施工承包合同》。3月10日,乐泰公司委托河南乐泰建筑工程有限公司栾川庙子分公司负责履行《栾川县2023年度尾矿库风险隐患治理工程(一标段)》工程的施工组织、现场管理、协调、验收和资料整理工作。

2024年3月29日,乐泰公司与柯然公司河南第一分公司签订《栾川县2023年度尾矿库风险隐患治理工程(一标段)建筑工程劳务分包合同》,由柯然公司河南第一分公司负责该标段中的原栾川县正泰选厂尾矿库闭库工程中的排水渠部分，完工日期为2024年5月30日。

2024年4月3日柯然公司河南第一分公司派人进场，现场负责人为曹某姣。

2024年4月2日河南省地质矿产资源勘察开发局第三地质勘察院中标了《栾川县2023年度尾矿库风险隐患治理工程》的监理工程，于2024年4月3日派驻监理员陈某进场负责原栾川县正泰选厂尾矿库闭库工程的排水渠部分项目监理工作。

（五）事故发生经过

2024年4月22日11时许，柯然公司河南第一分公司施工人员王某卫、王某国等4人在原栾川县正泰选厂尾矿库闭库工程现场2级子坝上新建滩面右侧截洪沟上拆除4月21日浇筑的截洪沟混凝土模板时，混凝土板向山体方向倒塌，王某卫、王某国二人被压。距离现场100米左右的人员听到异响赶到事发现场，挖机师傅姬某国拨打120急救电话，曹某姣组织周边人员将王某国、王某卫先后从塌方掩埋处救出，王某卫伤势较重，曹某姣和另一名工人李某川将王某卫送往栾川县人民医院，到达栾川县人民医院后，医生宣布王某卫没有生命体征。另一名受伤人员王某国被随后赶到的120救护车送往白土镇卫生院救治，确诊伤者无生命危险，应伤者要求，白土镇卫生院将伤者送往洛阳市正骨医院治疗，后又转院至洛阳市第一人民医院住院治疗。

（六）事故现场情况





事故发生地点狮子庙镇南沟门村



事故发生位置示意图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

王某卫，男，家住河南省偃师市翟镇大炉庄村5组，身份证号：410381xxxxxxxx3016。柯然公司河南第一分公司现场施工队临时聘用人员，在事故中死亡。

王振国，男，家住河南省偃师市翟镇大炉庄村5组，身份证号：410381xxxxxxxx3010。柯然公司河南第一分公司现场施工队临时聘用人员，在事故中受伤。

根据人身伤亡支出、善后处理支出、财产损失等费用计算，该

事故造成直接经济损失约170万元。

（八）其他情况

事故发生当天，天气多云无降雨，无气象灾害预警信号，排除自然灾害引发的事故。

二、事故信息接报情况

2024年4月22日19时47分接县110接警中心转办：栾川县狮子庙镇南沟门村羊场沟组一工地发生基建坝墙倒塌事件，造成一死一伤，疑是生产安全事故；19时55分许，县应急管理局接弘安公司上报，栾川县狮子庙镇南沟门村的原栾川县正泰选厂无主尾矿库闭库项目发生一起坍塌事故，造成一死一伤，柯然公司河南第一分公司涉嫌迟报。县应急管理局经核查后向县委、县政府和市应急管理局上报。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工人姬某国立即拨打120急救电话，曹某姣组织周边人员进行救援，倒塌混凝土板经挖掘机抬起，两名被压人员先后被救出，未造成事态进一步恶化。

（二）医疗救治和善后情况

2024年4月22日11时许，事故发生后，王某卫被救出后由于伤势过重，现场负责人曹某姣立即安排车辆将其送往栾川县人民医院，经栾川县人民医院急救中心医生确诊王某卫死亡。4月23日，曹某姣与死者家属就赔偿事宜达成一致，一次性赔偿143万元，

死者家属情绪稳定;王某国在医院治疗,曹某姣先后支付治疗费用9万元,经咨询医院,后续治疗费用约18万元(以实际支付为准)。

(三)事故应急处置评估

事故发生后,现场人员及时拨打120救援电话,现场救援处置得当。

四、事故原因及性质认定

(一)直接原因分析

经调查和专家综合分析论证,4月21日17时许,库区滩面右侧截洪沟混凝土浇筑完成,4月22日上午,在混凝土板未达到《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2015)的要求的情况下,施工人员拆除混凝土板,造成混凝土板根部断裂倒塌向山体方向,拆模人员王某国被砸伤,王某卫被挤压致死。

(二)间接原因分析

1.云南柯然建筑工程有限公司河南第一分公司施工人员管理不到位,现场人员没有相应的安全管理和施工技术证书,无证上岗。

2.河南省地质矿产勘察开发局第三地质勘察院施工监理责任不到位,事故发生时监理没有在场并未提供旁站影像记录,发现问题后,未督促整改落实到位。

3.河南乐泰建筑工程有限公司栾川庙子分公司、栾川县弘安生态治理有限公司安全管理不到位,安全意识淡薄。

(三)事故性质

经过事故调查组综合分析认定,栾川云南柯然建筑工程有限

公司河南第一分公司狮子庙镇“4·22”坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关单位履行安全监管工作情况

1.云南柯然建筑工程有限公司河南第一分公司，临时聘用无相关资质人员担任现场负责人，聘用施工人员未经培训直接上岗，现场安全监管人员安全意识淡薄，未在第一现场指挥履行主体责任。

2.河南乐泰建筑工程有限公司栾川庙子分公司，安全生产监管不够重视，安全措施落实不力，未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，并定期进行安全检查。

3.河南省地质矿产勘察开发局第三地质勘察院，施工监理责任履职尽责不到位，未能确保施工单位其施工质量和安全等方面符合要求。

4.栾川县弘安生态治理有限公司，未能确保承包单位具备相应的安全生产条件：安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程、安全防护设备、应急救援装备、人员资质和应急处置能力等，未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，并定期进行安全检查。

5.狮子庙镇人民政府，督促所属部门履行安全生产工作职责不到位，虽多次检查但未发现事故隐患。

六、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议给予处理的人员（8人）

1.刘某现，男，50岁，云南柯然建筑工程有限公司河南第一分公司负责人，其公司承包的原栾川县正泰选厂尾矿库闭库工程中的排水渠部分项目，交由不具备安全管理资质和施工技术相关资质的人员曹某姣全权负责，未建立安全生产管理体系，未与劳动务工人员签署劳务用工合同，对事故发生负有责任并涉嫌迟报。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条“生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚”之规定给予其行政处罚。

2.曹某姣，男，33岁，云南柯然建筑工程有限公司河南第一分公司承包项目临时聘用现场负责人，在无安全管理、施工、质检等相关技术资格证书的情况下，接受聘用为施工现场负责人，现场管理严重缺失，施工现场管理混乱，未发现施工中存在的安全隐患。建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产

有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”之规定给予其行政处罚。

3.陈某玲，女，53岁，中共党员，河南乐泰建筑工程有限公司栾川庙子分公司负责人，将工程发包给柯然公司后，安全生产监管不够重视，安全措施落实不力，对事故发生负有责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”之规定给予其行政处罚。

4.张某涛，男，45岁，河南乐泰建筑工程有限公司派驻项目现场负责人。现场安全监管不到位，未及时发现并消除安全隐患。建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”之规定给予其行政处罚。

5.陈某，男，51岁，河南省地质矿产资源勘察开发局第三地质勘察院派驻该项目监理人员，监理日志记录不规范，未发现施工过程中存在的隐患。建议由县自然资源局依据相关法律法规对其进行处理。

6.常某，男，37岁，栾川县弘安生态治理有限公司安全科长，负责工地项目的安全管理工作，未取得安全生产管理人员证书，安全生产管理工作履职不到位，未严格落实安全生产规章制度。建议由由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”之规定给予其行政处罚。

7.宋某晓，男，46岁，中共党员，栾川县弘安生态治理有限公司副总经理，分管安全生产工作，安全生产监管不够重视，安全措施落实不力。建议县纪委监委对其进行诫勉谈话处理。

8.王某，男，35岁，中共党员，狮子庙镇人民政府应急和安全监管办公室主任，属地监管责任落实不到位，建议向狮子庙镇人民政府作出深刻书面检查。

（一）对相关单位的处理建议（4个）

1.云南柯然建筑工程有限公司河南第一分公司，在承包原栾川县正泰选厂尾矿库闭库工程中的排水渠部分施工过程中，现场负责人无相关资质;现场安全监管人员安全意识淡薄,未在第一现场指挥履行主体责任；施工人员在混凝土板未达到拆模强度的情况下拆除混凝土板,导致发生事故。建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款;”参照《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条“事故发生单位对一般事故负有责任的,依照下列规定处以罚款(二)造成1人死亡,或者3人以上6人以下重伤,或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款”之规定给予其行政处罚。

2.河南省地质矿产资源勘察开发局第三地质勘察院，未认真履行监理职责，建议县自然资源局依据相关法律法规给予其行政处罚。

3.栾川县弘安生态治理有限公司，未认真履行生产安全监管职责,导致发生生产安全事故,建议其向栾川县人民政府作出深刻书面检查。

4.狮子庙镇人民政府,未认真履行属地监管责任,导致发生生产安全事故，建议其向栾川县人民政府作出深刻书面检查。

七、事故主要教训

栾川云南柯然建筑工程有限公司河南第一分公司狮子庙镇“4·22”一般坍塌事故的发生，反映出部分建筑施工企业安全生产主题责任不落实，现场负责人无相关资质；主要负责人和现场安全监管人员安全意识淡薄，对从业人员缺少基本的安全教育培训，工程监理流于形式，未对专项施工方案编制、实施情况进行有效的现场监督；建设单位未能确保承包单位具备相应的安全生产条件，安全生产红线意识不强，安全生产管理不到位。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取“4·22”事故教训，引以为戒、举一反三，严格落实生产经营单位安全生产主体责任和有关部门监管责任，切实加强栾川县尾矿库风险隐患治理工程安全生产管理，坚决防范和遏制类似事故再次发生，提出以下防范措施和建议：

（一）深入贯彻习近平总书记重要指示精神，牢固树立安全发展理念

各乡镇（街道、示范区）、各行业部门要深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，进一步提高做好安全生产工作的思想自觉、政治自觉、行动自觉，坚持“人民至上，生命至上”，强化底线思维、红线意识，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要深刻吸取事故惨痛教训，进一步严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，层层压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责

任，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节，采取有力有效防控措施，牢牢守住安全底线。

（二）深化全县尾矿库风险隐患治理工程安全专项整治

各乡镇（街道、示范区）、应急、住建、自然资源、县国资委等部门严格按照“四不放过”原则，认真总结事故教训，严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，深化尾矿库风险隐患治理工程安全专项整治，严把风险隐患治理工程准入门槛，强化治理工程安全管理人员配备，开展安全教育培训，深入排查治理各类事故隐患，建立建设项目施工的安全动态管控机制，切实防范化解重大安全风险。

（三）落实安全制度，压实主体责任

建筑施工企业要按照国家规定和行业标准，配齐相应的设施、设备和专业管理人员，依法取得相应资质证照，做到持证合法经营。要依法建立、落实全员安全生产责任制，健全各项安全生产规章制度并认真加以落实，要配备专职安全生产管理人员或者设立专门的安全生产管理机构，要加强对员工的安全教育和培训，以安全制度推动企业安全稳定发展。